

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 22 chaâbane 1419 - 11 décembre 1998

141^{ème} année

N° 99

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 98-2409 du 30 novembre 1998, portant organisation de l'institut national des sciences et technologies de la Mer	2407
Décret n° 98-2410 du 30 novembre 1998, portant organisation de l'institut national de recherches scientifique et technique	2409
Décret n° 98-2411 du 30 novembre 1998, portant organisation du centre de biotechnologie de Sfax	2411
Décret n° 98-2412 du 30 novembre 1998, portant organisation du centre d'études et de recherches économique et sociales	2413
Décret n° 98-2413 du 30 novembre 1998, portant organisation de l'institut national de recherche et d'analyse physico-chimiques	2415
Nomination d'un directeur	2417

Ministère de la Justice

Nomination d'un directeur	2418
---------------------------------	------

Ministère de l'Education

Cessation de fonctions d'un chef de service	2418
Arrêtés du ministre de l'éducation du 3 décembre 1998, portant délégation de signature	2418

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Listes des agents à promouvoir aux grades d'inspecteur central, contrôleur et attaché d'inspection de la conservation de la propriété foncière	2418
--	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa	2419
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination de chefs de service	2419
--------------------------------------	------

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Nomination d'un membre du conseil d'entreprise de l'agence nationale de protection de l'environnement	2419
---	------

Ministère du Commerce

Arrêté du ministre du commerce du 3 décembre 1998, modifiant l'arrêté du 10 septembre 1996, relatif à la fixation du montant minimum et du mode de calcul des ventes à l'exportation de marchandises et de produits d'origine tunisienne et de la valeur du solde des opérations de négoce international et de courtage	2419
---	------

Arrêté du ministre du commerce du 3 décembre 1998, fixant le taux de réduction minimum dans le cas des soldes périodiques ou saisonniers	2419
--	------

Ministère de l'Industrie

Arrêté du ministre de l'industrie du 3 décembre 1998, relatif à un permis de recherche	2419
--	------

Ministère du Développement Economique

Nomination d'un membre représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation	2421
--	------

Nomination d'un membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine	2421
---	------

Nomination d'un membre représentant le ministère du transport au conseil d'administration de la société du Métro Léger de Tunis	2421
---	------

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation	2421
---	------

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunis Air	2421
--	------

Nomination d'un membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de l'office national des pêches	2421
--	------

Nomination des membres du conseil d'entreprise de l'office de développement du centre Ouest	2421
---	------

Nomination des membres du conseil d'entreprise de l'office de développement du Nord Ouest	2421
---	------

Nomination des membres du conseil d'entreprise du commissariat général du développement régional	2421
--	------

Nomination de membres au conseil d'entreprise de l'office de développement du Sud	2422
---	------

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un chef de division	2422
--	------

Avis et Communications**Ministère des Communications**

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	2422
---	------

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 98-2409 du 30 novembre 1998, portant organisation de l'institut national des sciences et technologies de la Mer.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et, notamment son article 82,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996 et, notamment ses articles 22 et 23,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique et notamment les articles 7, 8, 12 et 13,

Vu le décret n° 64-253 du 10 août 1964, relatif à l'organisation de l'institut national scientifique et technique d'océanographie et de pêche,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, fixant les conditions d'attributions et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel que modifié par le décret n° 97-2008 du 13 octobre 1997,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires et des unités de recherche,

Vu le décret n° 91-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre Premier

Dispositions générales

Article premier. - L'institut national des sciences et technologies de la Mer, ci-après désigné "l'institut", est organisé conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - L'institut national des sciences et technologies de la mer est un établissement public de recherche scientifique à

caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du Premier ministre (secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie). Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Chapitre II

Missions et organisation scientifique de l'institut

Art. 3. - L'institut est chargé d'effectuer tous travaux de recherche et d'expérimentation dans le domaine des sciences et technologies de la mer.

A cet effet il est chargé notamment, d'effectuer les missions ci-après :

- l'étude de l'environnement marin chimique et biologique et les recherches y afférentes,

- l'étude de la biologie des espèces marines, l'évaluation des ressources biologiques exploitables et la détermination de la périodicité de leur renouvellement ainsi que leur préservation,

- l'étude et la prospection de nouvelles zones de pêche.

- le contrôle de la qualité des produits de la mer et le développement des technologies de leur transformation,

- d'entreprendre toutes autres activités de recherche liées au développement des sciences et technologies de la mer et de l'aquaculture.

Dans le cadre de l'exécution de ces missions l'institut est appelé à :

- réaliser les programmes de recherche dont il est chargé dans le cadre des contrats programmes passés avec l'Etat.

- participer au développement de la recherche scientifique et technique et à son insertion dans le domaine économique et social.

- entreprendre, à la demande des ministères, des institutions nationales, des entreprises publiques et privées et dans le cadre de conventions établies à cette fin, soit à l'échelle nationale soit dans le cadre de la coopération internationale, toute recherche ou expérimentation ou expertise destinée à l'identification, l'analyse, la sélection, l'adaptation et la maîtrise des technologies dans les différents domaines de la pêche, de l'agro-industrie qui y est liée et de l'environnement.

- d'entreprendre des recherches documentaires relevant de ses missions en vue de connaître, de suivre et d'analyser l'évolution des technologies dans les domaines intéressant l'économie nationale et de les évaluer du point de vue des objectifs nationaux de développement et organiser toutes manifestations scientifiques en collaboration avec les entreprises économiques et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour permettre l'assimilation et la maîtrise des technologies retenues.

- contribuer à la formation doctorale des étudiants dans le cadre des programmes de l'institut.

- valoriser les résultats de la recherche et favoriser leur exploitation par les organismes économiques.

- favoriser le partenariat, dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique, avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ainsi qu'avec les établissements et les entreprises publics ou privés ou dans le cadre de la coopération internationale.

- exercer une activité d'expertise, de veille et de promotion scientifique et technologique au service de l'économie dans les domaines de l'aquaculture et de la pêche.

Art. 4. - L'organisation scientifique de l'institut comprend :

- le conseil scientifique
- les laboratoires de recherche
- les unités de recherche
- les unités spécialisées
- l'unité d'information et documentation scientifique.

Section première

Le conseil scientifique

Art. 5. - L'institut comprend un conseil scientifique qui exerce les missions prévues par l'article 3 du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Art. 6. - Le conseil scientifique est composé comme suit :

- le directeur général de l'institut, président.
- le secrétaire général de l'institut, rapporteur.
- les chefs de laboratoire de recherche ou, à défaut, les chefs d'unité de recherche, membres.
- le chef de l'unité de valorisation des résultats de recherche, membre.
- le chef de l'unité d'information et de documentation scientifique, membre.
- deux professeurs ou maîtres de conférences ou grades équivalents exerçant à l'institut élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres.
- deux maîtres assistants ou grades équivalents exerçant à l'institut élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres.

Les modalités d'élection des représentants des professeurs, maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par un arrêté du Premier ministre.

- Six personnalités scientifiques du monde universitaire et de la recherche scientifique et du secteur socio-économique choisies en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions de l'institut pour une période de quatre ans renouvelable, membres.

Ces personnalités scientifiques sont nommées membres du conseil scientifique par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général de l'institut.

Art. 7. - Outre ses sessions ordinaires mentionnées à l'article 6 du décret 97-938 cité sus-dessus, le conseil scientifique de l'institut tient une session annuelle d'évaluation des activités scientifiques de l'établissement. A cet effet, outre les membres prévus à l'article 6 du présent décret, le directeur général de l'institut peut inviter à cette session de deux à quatre personnalités scientifiques extérieures en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'institut.

Le conseil scientifique de l'institut se réunit conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997, susvisé et assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 2

Les laboratoires de recherche

Art. 8. - Les laboratoires de recherche de l'institut sont créés, par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et

de la technologie après avis du comité d'évaluation national ou sectoriel concerné et du directeur général de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues et, ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 3

Les unités de recherche

Art. 9. - Les unités de recherche de l'institut sont créées, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général, du conseil scientifique et du conseil d'administration de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues et, ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 4

Les unités spécialisées

Art. 10. - L'institut comprend les unités spécialisées ci-après chargées des relations avec les organismes économiques, sociaux et culturels :

- l'unité des relations avec les organismes économiques, sociaux et culturels pour le Nord. Son siège se situe à l'annexe de la Goulette relevant de l'institut.

- l'unité des relations avec les organismes économiques, sociaux et culturels pour le Centre. Son siège se situe à l'annexe de Monastir relevant de l'institut.

- l'unité des relations avec les organismes économiques, sociaux et culturels pour le Sud. Son siège se situe à l'annexe de Sfax relevant de l'institut.

- les unités ci-dessus sont chargées de la valorisation des résultats de recherche et de l'institution d'un partenariat scientifique et technologique avec les organismes économiques dans le domaine d'activité de l'institut. Elles sont, en outre, chargées du transfert des technologies en faveur du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

- l'unité de promotion de la culture scientifique et de la préservation du patrimoine national. Elle est chargée de la gestion du musée océanographique de Salammbô.

- l'unité de transfert et de développement technologique. Elle est chargée de l'amélioration et de transformation des techniques dans le domaine de la pêche maritime et des produits de la mer.

- l'unité de gestion des unités navales de recherche de l'institut. Elle est chargée de la gestion et de l'entretien des unités navales de recherche et d'expérimentation marine.

Les unités spécialisées sont créées par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du directeur général de l'institut.

Section 5

L'unité d'information et de documentation scientifique

Art. 11. - L'institut comprend une unité spécialisée d'information et de documentation scientifique chargée de la diffusion de l'information scientifique et technique, de la documentation et de la veille technologique. Elle est créée, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues et, ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Chapitre III Organisation administrative de l'institut

Section première

Le directeur général

Art. 12. - L'institut est dirigé par un directeur général nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 2

Le conseil d'administration

Art. 13. - Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le directeur général et comprend :

- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, membre.

- six représentants de l'Etat proposés par les ministres de la défense nationale, des finances, de l'agriculture, de la santé publique, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'industrie, membres.

- quatre personnalités extérieures choisies par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du directeur général de l'institut en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions de l'institut, membres.

- cinq représentants des chercheurs exerçant au sein de l'institut élus par leurs pairs dont deux représentants des professeurs, maîtres de conférences ou grades équivalents et deux représentants de maîtres assistants ou grades équivalents, membres.

Les modalités d'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par arrêté du Premier ministre.

- un représentant de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis, membre.

- le secrétaire général de l'institut, rapporteur.

Les représentants de l'Etat sont nommés membres du conseil par arrêté du Premier ministre.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions du conseil, avec voix consultative.

Art. 14. - Le conseil d'administration de l'institut se réunit, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. et assure les missions qui lui sont dévolues par le dit décret.

Section 3

Le secrétaire général

Art. 15. - Le secrétaire général est nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé et assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Chapitre IV

Organisation financière de l'institut

Art. 16. - Les ressources de l'institut sont constituées de celles prévues par les dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé et sont régies par lesdites dispositions.

Chapitre V

Tutelle de l'Etat

Art. 17. - La tutelle de l'Etat sur l'institut s'exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics de recherche scientifique.

Chapitre VI Dispositions diverses

Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 64-253 du 10 août 1964 portant organisation de l'institut national scientifique et technique d'océanographie et de pêche.

Art. 19. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2410 du 30 novembre 1998, portant organisation de l'institut national de recherches scientifique et technique.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et, notamment son article 82,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique et notamment ses articles 7, 8, 12 et 13,

Vu le décret n° 83-1037 du 4 novembre 1983, portant réorganisation de l'institut de recherche scientifique et technique,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d'attributions et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel que modifié par le décret n° 97-2008 du 13 octobre 1997,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche,

Vu le décret n° 91-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Chapitre Premier

Dispositions générales

Article premier. - La dénomination en langue arabe de l'institut national de recherche scientifique et technique est modifiée ainsi qu'il est spécifié dans la version originale du présent décret.

L'institut national de recherche scientifique et technique ci-après désigné "l'Institut" est organisé conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - L'institut national de recherche scientifique et technique est un établissement public de recherche scientifique à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du Premier ministre (secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie). Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Chapitre II

Missions et organisation scientifique de l'institut

Art. 3. - L'institut est chargé d'effectuer tous travaux de recherche et d'expérimentation dans le domaine des sciences et de technologie.

A cet effet il est chargé notamment de:

- réaliser les programmes de recherche dont il est chargé dans le cadre des contrats programmes passés avec l'Etat.
- participer au développement de la recherche scientifique et technique et à son insertion dans le domaine économique et social.
- entreprendre, à la demande des ministères, des institutions nationales, des entreprises publiques et privées et dans le cadre de conventions établies à cette fin, soit à l'échelle nationale soit dans le cadre de la coopération internationale, toute recherche ou expérimentation ou expertise destinée à :
 - l'élaboration ou l'amélioration d'un processus de fabrication ou de production.
- l'identification, l'analyse, la sélection, l'adaptation et la maîtrise des technologies dans les différents domaines.
- la découverte, l'identification ou la mise en valeur rationnelle des ressources naturelles du pays.
- entreprendre des recherches documentaires relevant de ses missions en vue de connaître, de suivre et d'analyser l'évolution des technologies dans les domaines intéressant l'économie nationale et de les évaluer du point de vue des objectifs nationaux de développement et organiser toutes manifestations scientifiques en collaboration avec les entreprises économiques et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour permettre l'assimilation et la maîtrise des technologies retenues.
- contribuer à la formation doctorale des étudiants dans le cadre des programmes de l'institut.
- valoriser les résultats de la recherche et favoriser leur exploitation par les organismes économiques.
- favoriser le partenariat, dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique, avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ainsi qu'avec les établissements et les entreprises publics ou privés ou dans le cadre de la coopération internationale.

- exercer une activité d'expertise, de veille et de promotion scientifiques et technologiques au service de l'économie.

Art. 4. - L'organisation scientifique de l'institut comprend :

- le conseil scientifique
- les laboratoires de recherche
- les unités de recherche
- l'unité de valorisation des résultats de recherche.
- l'unité d'information et documentation scientifique.

Section première

Le conseil scientifique

Art. 5. - L'institut comprend un conseil scientifique qui exerce les missions prévues par l'article 3 du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Art. 6. - Le conseil scientifique est composé comme suit :

- le directeur général de l'institut, président.
- le secrétaire général de l'institut, rapporteur.
- les chefs de laboratoire de recherche ou, à défaut, les chefs d'unité de recherche, membres.
- le chef de l'unité de valorisation des résultats de recherche, membre.
- le chef de l'unité d'information et de documentation scientifique, membre.
- deux professeurs ou maîtres de conférences ou grades équivalents exerçant à l'institut élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres.

- deux maîtres assistants ou grades équivalents exerçant à l'institut élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres.

Les modalités d'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par arrêté du Premier ministre.

- Six personnalités scientifiques du monde universitaire et de la recherche scientifique et du secteur socio-économique choisies en raison de leur compétence dans les domaines ayant rapport avec les missions de l'institut après avis du directeur général de l'institut pour une période de quatre ans renouvelable, membres.

Ces personnalités scientifiques sont nommées membres du conseil scientifique par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général de l'institut.

Art. 7. - Outre ses sessions ordinaires mentionnées à l'article 6 du décret 97-938 cité sus-dessus, le conseil scientifique de l'institut tient une session annuelle d'évaluation des activités scientifiques de l'établissement. A cet effet, outre les membres prévus à l'article 6 du présent décret, le directeur général de l'institut peut inviter à cette session de deux à quatre personnalités scientifiques extérieures en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'institut.

Le conseil scientifique de l'institut se réunit conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997, susvisé et assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 2

Les laboratoires de recherche

Art. 8. - Les laboratoires de recherche de l'institut sont créés, par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du comité d'évaluation national ou sectoriel concerné et du directeur général de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues et, ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 3

Les unités de recherche

Art. 9. - Les unités de recherche de l'institut sont créés, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général, du conseil scientifique et du conseil d'administration de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 4

L'unité de valorisation des résultats de recherche.

Art. 10. - L'institut comprend une unité spécialisée chargée de la valorisation des résultats de la recherche et de l'institution d'un partenariat scientifique et technologique avec les organismes économiques dans les domaines d'activité de l'institut. Elle est créée par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. :

Section 5

L'unité d'information et de documentation scientifique

Art. 11. - L'institut comprend une unité spécialisée d'information et de documentation scientifique chargée de la diffusion de l'information scientifique et technique, de la documentation et de la veille technologique. Elle est créée, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui lui sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Chapitre III

Organisation administrative de l'institut

Section première

Le directeur général

Art. 12. - L'institut est dirigé par un directeur général nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 2

Le conseil d'administration

Art. 13. - Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le directeur général et comprend :

- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, membre.

- six représentants de l'Etat proposés par les ministres des finances, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, du développement économique, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'industrie, membres.

- quatre personnalités extérieures choisies par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du directeur général de l'institut en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions de l'institut, membres.

- cinq représentants des chercheurs exerçants au sein de l'institut élus par leurs pairs dont deux représentants des professeurs, maîtres de conférences ou grades équivalents et deux représentants de maîtres assistants ou grades équivalents, membres.

Les modalités d'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par arrêté du Premier ministre.

- un représentant de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis, membre.

- le secrétaire général de l'institut, rapporteur.

Les représentants de l'Etat sont nommés membres du conseil par arrêté du Premier ministre.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions du conseil, avec voix consultative.

Art. 14. - Le conseil d'administration de l'institut se réunit, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. et assure les missions qui lui sont dévolues par le dit décret.

Section 3

Le secrétaire général

Art. 15. - Le secrétaire général est nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Chapitre IV

Organisation financière de l'institut

Art. 16. - Les ressources de l'institut sont celles prévues par les dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé et sont régies par lesdites dispositions.

Chapitre V

Tutelle de l'Etat

Art. 17. - La tutelle de l'Etat sur l'institut s'exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics de recherche scientifique.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 83-1037 du 4 novembre 1983 portant organisation de l'institut de recherche scientifique et technique.

Art. 19. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2411 du 30 novembre 1998, portant organisation du centre de biotechnologie de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et, notamment son article 119,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et, notamment son article 82,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique et notamment ses articles 7, 8, 12 et 13,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, fixant les conditions d'attributions et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel que modifié par le décret n° 97-2008 du 13 octobre 1997,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois

fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires et des unités de recherche,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre Premier Dispositions générales

Article premier. - Le centre de biotechnologie de Sfax, ci-après désigné le "Centre" est organisé conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le centre de Biotechnologie de Sfax est un établissement public de recherche scientifique à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du Premier ministre (secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie). Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Chapitre II Missions et organisation scientifique du centre

Art. 3. - Le centre est chargé d'effectuer tous travaux de recherche et d'expérimentations dans le domaine des sciences et des biotechnologies.

A cet effet il est chargé notamment de:

- réaliser les programmes de recherche dont il est chargé dans le cadre des contrats programmes passés avec l'Etat.

- participer au développement de la recherche scientifique dans le domaine des biotechnologies et à son insertion dans le domaine économique et social.

- entreprendre, à la demande des ministères, des institutions nationales, des entreprises publiques et privées et dans le cadre de conventions établies à cette fin, soit à l'échelle nationale soit dans le cadre de la coopération internationale, toute recherche ou expérimentation ou expertise destinée à :

- l'élaboration ou l'amélioration d'un processus de fabrication ou de production.

- l'identification, l'analyse, la sélection, l'adaptation et la maîtrise des biotechnologies dans les différents domaines de la microbiologie industrielle, de la santé, des industries agro-alimentaires et de l'environnement.

- entreprendre des recherches documentaires relevant de sa compétence en vue de connaître, de suivre et d'analyser l'évolution des technologies dans les domaines intéressant l'économie nationale et de les évaluer du point de vue des objectifs nationaux de développement et organiser toutes manifestations scientifiques en collaboration avec les entreprises économiques et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour permettre l'assimilation et la maîtrise des technologies retenues.

- contribuer à la formation doctorale des étudiants dans le cadre des programmes du centre.

- valoriser les résultats de la recherche et favoriser leur exploitation par les organismes économiques.

- favoriser le partenariat, dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique, avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ainsi

qu'avec les établissements et les entreprises publics ou privés ou dans le cadre de la coopération internationale.

- exercer une activité d'expertise, de veille et de promotion scientifiques et technologiques au service de l'économie dans le domaine de la biotechnologie.

Art. 4. - L'organisation scientifique du centre comprend :

- le conseil scientifique

- les laboratoires de recherche

- les unités de recherche

- l'unité de valorisation des résultats de la recherche.

- l'unité d'information et de documentation scientifique.

Section première Le conseil scientifique

Art. 5. - Le centre comprend un conseil scientifique qui exerce les missions prévues par l'article 3 du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Art. 6. - Le conseil scientifique est composé comme suit :

- le directeur général du centre, président.

- le secrétaire général du centre, rapporteur.

- les chefs de laboratoire ou à défaut, les chefs d'unité de recherche, membres.

- le chef de l'unité de valorisation des résultats de recherche, membre.

- le chef de l'unité d'information et de documentation scientifique, membre.

- deux professeurs ou maîtres de conférences ou grades équivalents exerçants au centre élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable pour une seule fois, membres.

- deux maîtres assistants ou grades équivalents exerçants au centre élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres.

Les modalités d'élection des professeurs, des maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par un arrêté du Premier ministre.

- quatre personnalités scientifiques du monde universitaire et de la recherche scientifique et du secteur socio-économique choisies en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions du centre pour une période de quatre ans renouvelable, membres.

Ces personnalités scientifiques sont nommées membres du conseil scientifique par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général du centre.

Art. 7. - Outre ses sessions ordinaires mentionnées à l'article 6 du décret 97-938 cité sus-dessus, le conseil scientifique du centre tient une session annuelle d'évaluation des activités scientifiques de l'établissement. A cet effet, outre les membres prévus à l'article 6 du présent décret, le directeur général du centre peut inviter à cette session de deux à quatre personnalités scientifiques extérieures en raison de leur compétence dans les domaines d'activité du centre.

Le conseil scientifique du centre se réunit conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997, susvisé et assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 2 Les laboratoires de recherche

Art. 8. - Les laboratoires de recherche du centre sont créés, par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat

auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du comité d'évaluation national ou sectoriel concerné et du directeur général du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 3

Les unités de recherche

Art. 9. - Les unités de recherche du centre sont créés, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général du centre, du conseil scientifique et du conseil d'administration du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues et, ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 4

Le unités de valorisation des résultats de recherche.

Art. 10. - Le centre comprend une unité spécialisée chargée de la valorisation des résultats de la recherche et de l'institution d'un partenariat scientifique et technologique avec les organismes économiques dans les domaines d'activité du centre. Elle est créée par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 5

L'unité d'information et de documentation scientifique

Art. 11. - Le centre comprend une unité spécialisée d'information et de documentation scientifique chargée de la diffusion de l'information scientifique et technique, de la documentation et de la veille technologique. Elle est créée, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Chapitre III

Organisation administrative du centre

Section première

Le directeur général

Art. 12. - Le centre est dirigé par un directeur général nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 2

Le conseil d'administration

Art. 13. - Le conseil d'administration du centre est présidé par le directeur général et comprend :

- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, membre.

- six représentants de l'Etat proposés par les ministres des finances, de l'agriculture, de la santé publique, de l'enseignement supérieur, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'industrie, membres.

- quatre personnalités extérieures choisies par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche

scientifique et de la technologie après avis du directeur général du centre en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions du centre

- cinq représentants des chercheurs exerçants au sein du centre élus par leurs pairs dont deux représentants des professeurs, maîtres de conférences ou grades équivalents, deux représentants les maîtres assistants ou grades équivalents, membres.

Les modalités d'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par arrêté du Premier ministre.

- un représentant de l'université de Sfax pour le Sud, membre.

- le secrétaire général du centre, rapporteur.

Les membres du conseil représentant l'Etat sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions du conseil, avec voix consultative.

Art. 14. - Le conseil d'administration de l'institut se réunit, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. et assure les missions qui lui sont dévolues par le dit décret.

Section 3

Le secrétaire général

Art. 15. - Le secrétaire général est nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Chapitre IV

Organisation financière du centre

Art. 16. - Les ressources du centre sont celles prévues par les dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé et sont régies par lesdites dispositions.

Chapitre V

Tutelle de l'Etat

Art. 17. - La tutelle de l'Etat sur le centre s'exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics de recherche scientifique.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 19. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2412 du 30 novembre 1998, portant organisation du centre d'études et de recherches économique et sociales.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 71-59 du 29 décembre 1971, portant loi de finances pour la gestion 1972 et, notamment son article 27,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et, notamment son article 82,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique et notamment ses articles 7, 8, 12 et 13,

Vu le décret n° 72-252 du 12 août 1972, portant réorganisation du centre d'études et recherches économiques et sociales,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, fixant les conditions de nomination aux emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieure et de recherche, tel que modifié par le décret n° 97-2008 du 13 octobre 1997,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des universités et des établissements supérieur et de recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires et des unités de recherche,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Chapitre Premier

Dispositions générales

Article premier. - Le centre d'études et de recherches économiques et sociales, ci-après désigné le "Centre" est organisé conformément au présent décret.

Art. 2. - Le centre est un établissement public de recherche scientifique à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du Premier ministre (secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie). Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Chapitre II

Missions et organisation scientifique du centre

Art. 3. - Le centre est chargé d'effectuer toutes activités de recherche et d'études dans le domaine des sciences économiques, sociales et humaines.

Dans ce cadre, il doit notamment:

- réaliser les programmes de recherche dont il est chargé dans le cadre des contrats programmes passés avec l'Etat.

- entreprendre, à la demande des ministères, des institutions nationales, des entreprises publiques et privées et dans le cadre de conventions établies à cette fin, soit à l'échelle nationale soit dans le cadre de la coopération internationale, toute recherche ou étude destinées à l'identification, l'analyse et le traitement des phénomènes sociaux et économiques passés ou présents et de procéder à toutes anticipations et prospectives y relatives.

- entreprendre des recherches documentaires relevant de ses missions en vue de connaître, de suivre et d'analyser les implications sociales de l'évolution des technologies dans les domaines intéressant la société et de les évaluer du point de vue de

leurs repercussions sur les objectifs nationaux de développement et organiser toutes manifestations scientifiques en collaboration avec les entreprises économiques et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

- contribuer à la formation doctorale des étudiants dans le cadre des programmes du centre.

- favoriser le partenariat, dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique, avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ainsi qu'avec les établissements et les entreprises publics ou privés ou dans le cadre de la coopération internationale.

Art. 4. - L'organisation scientifique du centre comprend :

- le conseil scientifique
- les laboratoires de recherche
- les unités de recherche
- l'unité d'information et de documentation scientifique.

Section première

Le conseil scientifique

Art. 5. - Le centre comprend un conseil scientifique qui exerce les missions prévues par l'article 3 du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Art. 6. - Le conseil scientifique est composé comme suit :

- le directeur général du centre, président.
- le secrétaire général du centre, rapporteur.
- les chefs de laboratoire ou, à défaut, les chefs d'unité de recherche, membres.

- le chef de l'unité d'information et de documentation scientifique, membre.

- deux professeurs ou maîtres de conférences ou grades équivalents exerçants à l'institut élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres.

- deux maîtres assistants ou grades équivalents exerçants à l'institut élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres.

Les modalités d'élection des représentants des professeurs, maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par un arrêté du Premier ministre.

- quatre personnalités scientifiques du monde universitaire et de la recherche scientifique et du secteur socio-économique choisies en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions du centre pour une période de quatre ans renouvelable, membres.

Ces personnalités scientifiques sont nommées membres du conseil scientifique par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général du centre.

Art. 7. - Outre ses sessions ordinaires mentionnées à l'article 6 du décret 97-938 cité ci-dessus, le conseil scientifique du centre tient une session annuelle d'évaluation des activités scientifiques de l'établissement. A cet effet, outre les membres prévus à l'article 6 du présent décret, le directeur général de l'institut peut inviter à cette session de deux à quatre personnalités scientifiques extérieures en raison de leur compétence dans les domaines d'activité du centre.

Le conseil scientifique de l'institut se réunit conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997, susvisé et assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 2
Les laboratoires de recherche

Art. 8. - Les laboratoires de recherche du centre sont créés, par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du comité d'évaluation national ou sectoriel concerné et après avis du directeur général du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues et, ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 3
Les unités de recherche

Art. 9. - Les unités de recherche du centre sont créées, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général, du conseil scientifique et du conseil d'administration du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues et, ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 4
L'unité d'information et de documentation scientifique

Art. 10. - Le centre comprend une unité spécialisée d'information et de documentation scientifique, chargée de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la documentation. Elle est créée par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Chapitre III
Organisation administrative du centre

Section première
Le directeur général

Art. 11. - Le centre est dirigé par un directeur général nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 2
Le conseil d'administration

Art. 12. - Le conseil d'administration du centre est présidé par le directeur général et comprend :

- un représentant du secrétaire d'Etat à la recherche scientifique et de la technologie, membre.
- huit représentants de l'Etat proposés par les ministres de la justice, des affaires de la femme et de la famille, des affaires sociales des finances, de l'agriculture, du développement économique, de la culture et de la jeunesse et de l'enfance, membres.
- quatre personnalités extérieures choisies par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du directeur général du centre en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions du centre
- deux représentants des chercheurs exerçant au sein du centre élus par leurs pairs dont un représentant des professeurs, maîtres de conférences ou grades équivalents et un représentant de maîtres assistants ou grades équivalents, membres.

Les modalités d'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par arrêté du Premier ministre.

- un représentant de l'université des lettres, des arts et des sciences humaines de Tunis.

- le secrétaire général du centre, rapporteur.

Les représentants de l'Etat sont nommés membre du conseil par arrêté du Premier ministre.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions du conseil, avec voix consultative.

Art. 13. - Le conseil d'administration du centre se réunit, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. et assure les missions qui lui sont dévolues par le dit décret.

Section 3
Le secrétaire général

Art. 14. - Le secrétaire général est nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Chapitre IV
Organisation financière du centre

Art. 15. - Les ressources du centre sont constituées de celles prévues par les dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé et sont régies par lesdites dispositions.

Chapitre V
Tutelle de l'Etat

Art. 16. - La tutelle de l'Etat sur le centre s'exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics de recherche scientifique.

Chapitre VI
Dispositions diverses

Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et, notamment, le décret n° 72-252 du 12 août 1972, portant réorganisation du centre d'études et recherches économiques et sociales.

Art. 18. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2413 du 30 novembre 1998, portant organisation de l'institut national de recherche et d'analyse physico-chimiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 95-4 du 2 janvier 1995, portant création de l'institut national de recherche et d'analyse physico-chimiques,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique et notamment les articles 7, 8, 12 et 13,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel que modifié par le décret n° 97-2008 du 13 octobre 1997,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires et des unités de recherche,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Chapitre Premier

Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe l'organisation scientifique, administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut national de recherche et d'analyse physico-chimiques, ci-après désigné "l'Institut".

Art. 2. - L'institut national de recherche et d'analyse physico-chimiques est un établissement public de recherche scientifique à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du Premier ministre (secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie). Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Chapitre II

Missions et organisation scientifique de l'institut

Art. 3. - L'institut est chargé d'effectuer et de promouvoir tous travaux de recherche et d'expérimentation de mesures dans le domaine des analyses physico-chimiques.

A cet effet il est chargé notamment de :

- réaliser les programmes de recherche dont il est chargé dans le cadre des contrats programmes passés avec l'Etat.

- participer au développement de la recherche scientifique et technique dans le domaine des analyses physico-chimiques et à son insertion dans le domaine économique et social.

- entreprendre, à la demande des ministères, des institutions nationales, des entreprises publiques et privées et dans le cadre de conventions établies à cette fin, soit à l'échelle nationale soit dans le cadre de la coopération internationale, toute recherche ou expérimentation ou expertise destinée à l'identification, l'analyse, la sélection, l'adaptation et la maîtrise des technologies dans le domaine des analyses physico-chimiques.

- entreprendre des recherches documentaires concernant ses domaines d'activités en vue de connaître, de suivre et d'analyser l'évolution des technologies dans les domaines intéressant l'économie nationale et de les évaluer du point de vue des objectifs nationaux de développement et organiser toutes manifestations scientifiques en collaboration avec les entreprises économiques et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour permettre l'assimilation et la maîtrise des technologies retenues.

- contribuer à la formation doctorale des étudiants dans le cadre des programmes de l'institut.

- valoriser les résultats de la recherche et favoriser leur exploitation par les organismes économiques.

- favoriser le partenariat, dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique, avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ainsi qu'avec les établissements et les entreprises publics ou privés ou dans le cadre de la coopération internationale.

- exercer une activité d'expertise, de veille et de promotion scientifiques et technologiques au service de l'économie.

- effectuer les travaux de maintenance et d'instrumentation en matière d'équipement scientifique d'analyse physico-chimique.

Art. 4. - L'organisation scientifique de l'institut comprend :

- le conseil scientifique

- les laboratoires de recherche

- les unités de recherche

- l'unité de valorisation des résultats de la recherche.

- l'unité d'information et de documentation scientifique.

Section première

Le conseil scientifique

Art. 5. - L'institut comprend un conseil scientifique qui exerce les missions prévues par l'article 3 du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Art. 6. - Le conseil scientifique est composé comme suit :

- le directeur général de l'institut, président.

- le secrétaire général de l'institut, rapporteur.

- les chefs de laboratoire de recherche ou, à défaut, les chefs d'unité de recherche, membres.

- le chef de l'unité de valorisation des résultats de recherche, membre.

- le chef de l'unité d'information et de documentation scientifique, membre.

- deux professeurs ou maîtres de conférences ou grades équivalents exerçants à l'institut élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres.

- deux maîtres assistants ou grades équivalents exerçants à l'institut élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois.

Les modalités d'élection des représentants des professeurs, maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par un arrêté du Premier ministre.

- quatre personnalités scientifiques du monde universitaire et de la recherche scientifique et du secteur socio-économique choisies en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions de l'institut pour une période de quatre ans renouvelable, membres.

Les personnalités scientifiques sont nommées membres du conseil scientifique par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général de l'institut.

Art. 7. - Outre ses sessions ordinaires mentionnées à l'article 6 du décret 97-938, le conseil scientifique de l'institut tient une session annuelle d'évaluation des activités scientifiques de l'établissement. A cet effet, outre les membres prévus à l'article 6 du présent décret, le directeur général de l'institut peut inviter à cette session de deux à quatre personnalités scientifiques extérieures en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'institut.

Le conseil scientifique de l'institut se réunit conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997, susvisé et assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 2

Les laboratoires de recherche

Art. 8. - Les laboratoires de recherche de l'institut sont créés, par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du comité d'évaluation national ou sectoriel concerné et du directeur général de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 3

Les unités de recherche

Art. 9. - Les unités de recherche de l'institut sont créés, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général de l'institut, du conseil scientifique et du conseil d'administration de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 4

L'unité de valorisation des résultats de recherche

Art. 10. - L'institut comprend une unité spécialisée chargée de la valorisation des résultats de la recherche et de l'institution d'un partenariat scientifique et technologique avec les organismes économiques dans les domaines d'activité de l'institut. Elle est créée par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Section 5

L'unité d'information et de documentation scientifique

Art. 11. - L'institut comprend une unité spécialisée d'information et de documentation scientifique chargée de la diffusion de l'information scientifique et technique, de la documentation et de la veille technologique. Elle est créée, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Chapitre III

Organisation administrative de l'institut

Section première

Le directeur général

Art. 12. - L'institut est dirigé par un directeur général nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 2

Le conseil d'administration

Art. 13. - Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le directeur général et comprend :

- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, membre.

- six représentants de l'Etat proposés par les ministres des finances, de l'agriculture, de la santé publique, de l'enseignement

supérieur, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'industrie, membres.

- quatre personnalités extérieures choisies par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du directeur général de l'institut en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions de l'institut, membres.

- deux représentants des chercheurs exerçant au sein de l'institut élus par leurs pairs dont un représentant des professeurs, maîtres de conférences ou grades équivalents et un représentant de maîtres assistants ou grades équivalents, membres.

Les modalités d'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par arrêté du Premier ministre.

- un représentant de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis, membre.

- le secrétaire général de l'institut, rapporteur.

Les représentants de l'Etat sont nommés membres du conseil par arrêté du Premier ministre.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions du conseil, avec voix consultative.

Art. 14. - Le conseil d'administration de l'institut se réunit, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. et assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Section 3

Le secrétaire général

Art. 15. - Le secrétaire général est nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé et assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret.

Chapitre IV

Organisation financière de l'institut

Art. 16. - Les ressources de l'institut sont celles prévues par les dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé et sont régies par lesdites dispositions.

Chapitre V

Tutelle de l'Etat

Art. 17. - La tutelle de l'Etat sur l'institut s'exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics de recherche scientifique.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Art. 18. - A titre transitoire et en attendant la constitution des laboratoires et des unités de recherche, le conseil scientifique et le conseil d'administration de l'institut peuvent se réunir en formation restreinte dans les conditions fixées par décision du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 19. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 98-2414 du 3 décembre 1998.

Monsieur Khaled Zaoui, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale au Premier ministère.

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 98-2415 du 3 décembre 1998.

Monsieur Mohamed Ben Larbi Benzarti, inspecteur en chef des services financiers, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère de la justice.

MINISTERE DE L'EDUCATION

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 98-2416 du 3 décembre 1998.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Lamjed Ben Mahmoud, professeur de l'enseignement technique en qualité de chef de service des ouvertures des crédits à la sous-direction du budget d'équipement à la direction des affaires financières au ministère de l'éducation et ce, à compter du 29 octobre 1998.

Arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 1998, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 97-1963 du 11 octobre 1997, relatif à la nomination du ministre de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, portant organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 95-1429 du 8 août 1995, chargeant Monsieur Abdelwahab Bouchareb, professeur principal de l'enseignement secondaire des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Kairouan,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelwahab Bouchareb, professeur principal de l'enseignement secondaire chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Kairouan, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. - 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er novembre 1998 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 1998.

Le Ministre de l'Education
Ridha Ferchiou

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 1998, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 97-1963 du 11 octobre 1997, relatif à la nomination du ministre de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, portant organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 93-1343 du 16 juin 1993, chargeant Monsieur Tahar Ben Frej, professeur principal de l'enseignement secondaire des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Mahdia,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Tahar Ben Frej, professeur principal de l'enseignement secondaire chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Mahdia, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. - 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er novembre 1998 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 1998.

Le Ministre de l'Education
Ridha Ferchiou

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

**Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur central
de la conservation de la propriété foncière**

au titre de l'année 1997

- Chiha Salem.

**Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur
de la conservation de la propriété foncière**

au titre de l'année 1997

- Labassi épouse Mahdaoui Fatma.

**Liste des agents à promouvoir au grade d'attaché d'inspection
de la conservation de la propriété foncière**

au titre de l'année 1997

- Bayouli Abdelmajid,
- El H'madi Fadhel,
- Maâouia Mohamed.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 3 décembre 1998.

Docteur Latrous Habib, est nommé membre au conseil d'administration de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa, représentant des médecins de libre pratique en remplacement du docteur Abdallah Bachouch.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2417 du 3 décembre 1998.

Mademoiselle Sihem Bouras, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 98-2418 du 3 décembre 1998.

Mademoiselle Kaouthar Charradi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de l'enseignement supérieur.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 3 décembre 1998.

Monsieur Béchir Ben Mansour, est nommé membre du conseil d'entreprise de l'agence nationale de protection de l'environnement

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 3 décembre 1998, modifiant l'arrêté du 10 septembre 1996, relatif à la fixation du montant minimum et du mode de calcul des ventes à l'exportation de marchandises et de produits d'origine tunisienne et de la valeur du solde des opérations de négoce international et de courtage.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international telle que modifiée par la loi n° 96-59 du 6 juillet 1996 et notamment son article 2 (nouveau),

Vu l'arrêté du 10 septembre 1996, fixant le montant et le mode de calcul des ventes à l'exportation de marchandises et de produits d'origine tunisienne et de la valeur du solde des opérations de négoce international et de courtage,

Arrête :

Article premier. - Est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre 1996 susvisé, le paragraphe suivant :

les ventes prévues par l'article 2 (nouveau) de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, couvrent, pour les sociétés de commerce international non résidentes, les importations réalisées pour le compte des opérateurs du commerce extérieur et destinées à la mise à la consommation sur le marché local, ainsi que les exportations de produits et marchandises d'origine tunisienne.

A ce titre, sont exclues de ces ventes :

- les opérations d'importation de produits et marchandises à entreposer sous douane en vue de leur réexportation,
- les opérations d'exportation de marchandises et produits d'origine étrangère,
- les opérations d'importation de marchandises et produits effectuées en transit sur la Tunisie.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 1998.

Le Ministre du Commerce
Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre du commerce du 3 décembre 1998, fixant le taux de réduction minimum dans le cas des soldes périodiques ou saisonniers.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993 et la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale et notamment son article 22,

Arrête :

Article premier. - Dans le cas des soldes périodiques ou saisonniers, le taux de réduction appliqué à chaque produit ne doit pas être inférieur à 20% par rapport au prix de référence tel que défini par l'article 21 de la loi n° 98-40 susvisée.

Art. 2. - Le commerçant doit justifier, à la demande des agents de contrôle visés à l'article 52 de la loi n° 98-40, le prix de référence par des factures, des bons de commande, des tickets de caisse, des bordereaux de prix ou tout autre document.

Tunis, le 3 décembre 1998.

Le Ministre du Commerce
Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 3 décembre 1998, portant extension de la superficie du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Cap Bon Marin".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant modification du décret-loi susvisé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 92-90 du 26 octobre 1992, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 19 novembre 1991 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières "ETAP" et la société Samedan of Tunisia Inc "Samedan" d'autre part,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 1er avril 1992, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Cap Bon Marin",

Vu l'arrêté du 3 mai 1993, portant cession partielle des intérêts de Samedan of Tunisia Inc au profit de Oil Shipping O.Y dans le permis "Cap Bon Marin",

Vu l'arrêté du 20 octobre 1993, portant extension de la superficie du permis "Cap Bon Marin",

Vu l'arrêté du 11 janvier 1996, portant extension de la durée de la validité de la période initiale et premier renouvellement du permis "Cap Bon Marin",

Vu l'arrêté du 25 janvier 1996, portant cession partielle des intérêts détenus par la société Neste (E&P) Tunisia OY dans le permis "Cap Bon Marin" au profit des sociétés Corexland BV, Klabzuba Oil & Gas et Mack Energy Co,

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996, portant cession totale des intérêts de Samedan dans le permis "Cap Bon Marin" au profit de Corexland BV,

Vu l'arrêté du 15 mai 1997, portant cession totale des intérêts de Neste (E&P) Tunisia O.Y dans le permis "Cap Bon Marin" au profit de la société Atlantis Technology Services (Tunisia) AS,

Vu l'arrêté du 5 septembre 1997, portant cession totale des intérêts de Mack Energy Co dans le permis "Cap Bon Marin" au profit de Atlantis Technology Services (Tunisia) AS,

Vu l'arrêté du 4 novembre 1997, portant extension de la durée du premier renouvellement du permis "Cap Bon Marin",

Vu la lettre du 7 mai 1993, par laquelle Oil Shiping O.Y a notifié le changement de sa dénomination en Neste (E&P) Tunisia O.Y "NESTE",

Vu la demande déposée le 14 janvier 1998, à la direction générale des mines, demande par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et les sociétés Corexland BV, Atlantis Technology Services (Tunisia) AS et Klabzuba Oil & Gas ont sollicité, une extension de 544 km2 de la superficie du permis "Cap Bon Marin",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 26 février 1998,

Vu l'apport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est accordée une extension de 544 km2, soit 136 périmètres élémentaires de la superficie du permis de recherche de substances minérales du second dit permis "Cap Bon Marin" portant la surface totale dudit permis à 4580 kilomètres carrés, soit 1145 périmètres élémentaires.

Le permis ainsi étendu est délimité, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret susvisé du 1er janvier 1953, par les numéros de repères et les sommets figurant dans le tableau ci-après :

Sommet	N° de repères
1	446 786
2	452 786
3	452 784
4	456 784
5	456 786
6	470 786
7	470 758
8	478 758
9	478 760
10 Intersection du parallèle 760 avec la frontière Tuniso-italienne	
11 Intersection du méridien 504 avec la frontière Tuniso-italienne	
12	504 754
13	502 754
14	502 750
15	498 750
16	498 748
17	494 748
18	494 746
19	490 746
20	490 744
21	492 744
22	492 736
23	496 736
24	496 720
25	488 720
26	488 692
27	476 692
28	476 700
29	450 700
30	450 702
31	444 702
32	444 688
33	424 688
34	424 700
35	412 700
36	412 734
37	404 734
38	404 740
39	414 740
40	414 738
41	416 738
42	416 740
43	418 740
44	418 746
45	420 746
46	420 748
47	422 748
48	422 750
49	424 750

Sommet	N° de repères
50	424 752
51	426 752
52	426 756
53	428 756
54	428 758
55	432 758
56	432 762
57	434 762
58	434 764
59	436 764
60	436 766
61	438 766
62	438 768
63	440 768
64	440 772
65	444 772
66	444 774
67	446 774
68/1	446 786

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles que ratifiées par la loi n° 92-90 du 26 octobre 1992, ainsi que le décret susvisé du 1er janvier 1953 et par les lois n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990 susvisées.

Tunis, le 3 décembre 1998.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATIONS

Par arrêtés des ministres du développement économique et de l'équipement et de l'habitat du 3 décembre 1998.

Le colonel-major Majid Ounis, est nommé membre représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation et ce, en remplacement du colonel-major Mohamed Chedly Ben Latifa.

Monsieur Belgacem Ayed, est nommé membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, et ce en remplacement de Monsieur Mokhtar Hammami.

Par arrêtés des ministres du développement économique et du transport du 3 décembre 1998.

Monsieur Abdennasser Ben Hmida, est nommé membre représentant le ministère du transport au conseil d'administration de la société du Métro Léger de Tunis, et ce, en remplacement de Monsieur Salem Miladi.

Monsieur Salem Miladi, est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation et ce, en remplacement de Monsieur Taoufik Kechrid.

Monsieur Mustapha Béhia, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunis-Air, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Boudaya.

Par arrêtés du ministre du développement économique du 3 décembre 1998.

Monsieur Mohamed Salah Lahsini, est nommé membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de l'office national des pêches.

Sont nommés membres du conseil d'entreprise de l'office de développement du centre Ouest pour une période de trois ans à compter du 2 novembre 1998, Messieurs :

- Fawzi Ben Arab : président du conseil d'entreprise,
- Mehrez Boughanmi : représentant du ministère du développement économique,
- Abdellaziz Hammami : représentant du ministère des finances,
- Mustapha Riahi : représentant du ministère de l'industrie,
- Salah Znezen : représentant du ministère de l'agriculture,
- Sayd Mahdouani : représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- Rachid Ghorbal : représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- Abdelkader Khimili : représentant le gouvernorat de Kairouan.
- Abdelkarim Mosbah : représentant le gouvernorat de Sidi Bouzid.
- Taïeb Aloui : représentant le gouvernorat de Kasserine.

Sont nommés membres du conseil d'entreprise de l'office de développement du Nord Ouest pour une période de trois ans à compter du 2 novembre 1998, Messieurs :

- Abdelhamid Zanzouri : président du conseil d'entreprise,
- Salah Mejri : représentant du ministère du développement économique,
- Mohamed Ncibi : représentant du ministère des finances,
- Sghaïer Kanzari : représentant du ministère de l'industrie,
- Ali Skhiri : représentant du ministère de l'agriculture,
- Jamel Labidi : représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- Fayçal Sassi : représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- Farh Souid : représentant le gouvernorat de Siliana.
- Mohamed Adel Badri : représentant le gouvernorat du Kef.
- Braïk Hanchi : représentant le gouvernorat de Jendouba.
- Khaled Younsi : représentant le gouvernorat de Béja.

Sont nommés membres du conseil d'entreprise du commissariat général du développement régional pour une période de trois ans à compter du 2 novembre 1998, Messieurs :

- Mohamed Najah Drissi : président du conseil d'entreprise,
- Béchir Chouchane : représentant du ministère des finances,

- Mahmoud Bellalouna : représentant le gouvernorat de Tunis,
- Mahmoud Ben Hanini : représentant le gouvernorat de l'Ariana,
- Hmida Esghaïer : représentant le gouvernorat de Ben Arous,
- Othman Sidhom : représentant le gouvernorat de Bizerte,
- Abderrazek Rekhis : représentant le gouvernorat de Nabeul,
- Hédi El Ayat : représentant le gouvernorat de Zaghouan,
- Ridha Batikh : représentant le gouvernorat de Sousse,
- Habib Hammas : représentant le gouvernorat de Monastir,
- Abderrazek Derbali : représentant le gouvernorat de Mahdia,
- Taïeb Raguoubi : représentant le gouvernorat de Sfax.

Sont nommés membres du conseil d'entreprise de l'office de développement du Sud pour une période de trois ans à compter du 2 novembre 1998, Messieurs :

- Ridha Bouargoub : président du conseil d'entreprise,
- Mohamed Doraa : représentant du ministère du développement économique,
- Mustapha Ben Ahmed : représentant du ministère des finances,
- Kamel Oueslati : représentant du ministère de l'industrie,

- Ahmed Smaoui : représentant du ministère de l'agriculture,
- Béchir Bouneb : représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- Adel Oueslati : représentant le gouvernorat de Medenine,
- Abderrazek Derbali : représentant le gouvernorat de Tataouine,
- Ali Boubaker : représentant le gouvernorat de Gafsa,
- Youssef Ben Salem : représentant le gouvernorat de Tozeur,
- Taïeb Dahmani : représentant le gouvernorat de Gabès,
- Mohamed Néjib Sabri : représentant le gouvernorat de Kebili.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 98-2419 du 3 décembre 1998.

Monsieur Abdeljelil Ben Hassen, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Béja.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.